

주 의 요 구 / 시 정 요 구

1. 제 목 : 회사 경영정보 공개 등 업무 불철저
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 「상법」에 따라 ① 본점소재지 및 지점소재지에 관련 사항을 등기하고 있고, ② 주식을 발행한 때에는 주주에 대한 명부(이하 “주주명부”라 한다)를 작성하고 있으며, 「상법」 및 「주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률(이하 “외감법”이라 한다)」에 따라 ③ 재무제표 공고와 관련된 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제181조 제2항10)에 따르면 회사의 성립 후에 지점을 설치하는 경우에는 본점소재지에서는 2주 내에, 그 지점소재지에서는 3주 내에 관련 사항을 등기하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 제183조에 따르면 회사의 등기사항에 변경이 있는 때에는 본점소재지에 2주간 내, 지점소재지에서는 3주간 내에 변경등기를 하여야 한다고 되어 있다.

10) 해당 조항은 합명회사에 대한 조항이지만, 「상법」 제317조 제4항에 따르면 제181조 내지 제183조의 규정은 주식회사의 등기에 준용한다고 되어 있음

또한, 「상법」 제352조에 따르면 주주명부에는 주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수, 각 주식의 취득년월일 등을 기재하여야 한다고 되어 있고,

「상법」 제449조 제3항에 따르면 이사는 재무제표¹¹⁾에 대한 총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표(이하 “재무상태표”라 한다)를 공고하여야 한다고 되어 있다.

한편, 외감법 제12조 제1항에 따르면 회사는 감사인(외부감사를 수행하는 회계법인 등)을 선임하는 경우 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 「상법」에 따른 정기주주총회에 보고하도록 되어 있다.

「상법」은 주주 또는 잠재적 주주인 국민들을 대상으로 주식회사의 ① 등기, ② 주주명부 내용 및 ③ 재무상태표 공고와 같이 정확한 회사 경영정보를 알리도록 규정하고 있고, 일부 조항의 경우 미준수시 「상법」에 따라 과태료(500만 원 이하)가 부과될 수 있으므로 (주)캠코시설관리는 「상법」을 철저히 준수하여야 하고, 덧붙여 재무상태표 공고를 규정하는 다른 법령인 외감법도 철저히 준수하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 (주)캠코시설관리 경영정보 관련 업무의 「상법」 및 외감법 준수 여부를 점검한 결과

(1) 등기 업무 불철저

(주)캠코시설관리는 2019. 7. 30. 2019년 제4차 이사회 의결에 따라 지점 (주)캠코시설관리○○○○ 설치¹²⁾ 시 본점소재지인 수원지방법원

11) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금 처분계산서, 현금흐름표 및 주석

동수원등기소에 지점설치에 관한 사항을 2주 내 등기하여야 하는데도 22일이 지난 2019. 8. 21.에 등기하였고, 지점소재지 서울중앙지방법원 등기국에 지점설치에 관한 사항을 3주 내 등기하여야 하는데도 23일이 지난 2019. 8. 22.에 등기한 것으로 확인되었으며,

2019. 7. 31. 2019년 제2차 임시주주총회 의결에 따라 이사와 감사를 선임하였으므로 이사·감사의 취임 및 기존 이사·감사의 사임에 관한 사항을 본점소재지 수원지방법원 동수원등기소에 2주 내 등기하여야 하는데도 21일이 지난 2019. 8. 21.에 등기¹³⁾한 것으로 확인되었다.¹⁴⁾

(2) 주주명부 기재 불철저

(주)캠코시설관리의 주주명부에는 주주가 가진 주식의 종류 및 주식의 취득년월일이 기재되어야 하는데도 이를 누락¹⁵⁾한 사실이 확인되었다.

(3) 재무상태표 공고 불철저

제1기 정기주주총회(2019. 3. 29.)에서 재무제표에 대한 승인을 얻은 이후 인터넷 홈페이지에 제1기에 대한 재무상태표를 공고하여야 하는데도 이를 누락¹⁶⁾한 사실이 확인되었다.

12) 「부가가치세법」상 주차관리는 본점 이외의 영업활동이 발생하는 개별 사업장에 해당하여 나라키움 저동빌딩 내 주차관리 업무 이관을 위해 지점 설치

13) 「상법」 제635조 제1항 제1호에 따르면 등기를 게을리한 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 본 건에 따른 과태료는 등기·변경등기 신청시 발생하지는 않았음

14) 지점소재지에는 이사(지점에는 회사를 대표할 직원만 등기함)의 취임 및 사임에 관한 사항을 취임일자인 2019. 7. 31.로부터 기한(3주) 내인 2019. 8. 21.에 등기하여 기한 준수

15) 「상법」 제635조 제1항 제9호에 따르면 주주명부에 적을 사항을 적지아니하거나 부실하게 적은 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

16) 「상법」 제635조 제1항 제2호에 따르면 공고를 게을리하는 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으므로 공고를 누락한 경우에도 500만 원 이하 과태료의 부과 가능성이 있음, 다만 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

한편, (주)캠코시설관리는 외부감사 대상¹⁷⁾이므로 2019. 3. 31. ○○ 회계법인을 감사인으로 선임한 이후 소집된 제2기 정기주주총회(2020. 3. 20.)에 감사인 선임 사실을 보고하여야 하는데도 이를 누락¹⁸⁾한 것으로 확인되었다.

[소관부정 의견] (주)캠코시설관리는 감사결과에 이견을 제시하지 않았고, 향후 회사 경영정보 공개와 관련된 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 「상법」에 따른 법인 등기를 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고, (주의)

「상법」에 따라 주주명부에 기재할 사항 중 누락된 부분을 추가하고, 제1기에 대한 재무상태표를 공고하고, 외감법에 따라 제4기 정기주주총회 시 감사인 선임을 보고하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

17) 외감법 시행령 제5조 제1항 제3호에 따르면 외부감사 대상은 가목 ~ 라목 중 2개 이상에 해당하는 회사로 (주)캠코시설관리는 2019년 매출액 249억 원(다. 직전사업연도의 매출액 100억 원 이상), 종업원 764명(라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상)으로 외부감사 대상(2018년은 매출액이 0.5억 원, 종업원 372명 등이므로 비대상)

18) 감사인 선임 정기주주총회 보고 누락은 외감법상 과태료 부과 대상이 아님